

# 原文拆解与积累

## 众包模式下的劳动责任认定与算法隐身

澎湃·马上评（2026-09-20）

### 前因后果

外卖骑手送餐途中发生交通事故骨折，申请工伤赔付时发现自己勾选的是众包协议，合作公司层层转包，平台算法掌控派单却在责任面前隐身，引发关于新就业形态劳动权益保障的广泛讨论。

骑手王福民在一次送餐途中受伤，维权时遭冷遇，他提起诉讼，又牵出一系列突破他认知的问题：自己曾经随手点了“同意”的，是使他成为平台“众包骑手”的众包协议；为他提供薪水、投保的，则是平台层层转包的小企业，历经多次更换；平台的算法掌握着对他的奖惩权，但当他主张权益时，平台似乎隐身了……

澎湃新闻9月20日刊发的报道《谁是我的“老板”？求解骑手伤残赔付之困》，揭开了很多众包骑手面临的身份和权益困境。

对平台而言，通过加盟商、代理商层层分包配送业务，仅对合作方进行业绩考核，既能降低管理成本，实现轻资产运营，也放宽了行业准入门槛，给了灵活就业人群更多的选择。客观来看，这种灵活用工模式与外卖行业的特点相匹配，在通常情况下，可以说是平台、加盟商与骑手的共赢，有其现实合理性。

### 重点拆解

作者从个案维权切入，层层剖析众包模式的运作机理。既承认轻资产外包在降低运营成本、吸纳灵活就业上的客观现实性，又敏锐指出算法控制与责任割裂之间的制度漏洞。论证客观克制，先立后破，具有极强的说服力。

### 积累

**值得记住的表达** 算法掌握着对劳动者的奖惩权，但在主张权益时却退居幕后；灵活用工不应演变成“用工无责”。

### 借鉴

**可以借鉴的讲法** 辩证分析法：先呈现个案困境唤起同理心，继而承认商业模式的合理性，最终切中痛点，指出制度规制的必要性。

#### 示范 | 谈“算法时代的劳动权益”，可以这样说

平台经济带来了前所未有的灵活用工红利，但灵活性不能成为转嫁责任的避风港。当算法能够分秒不差地向劳动者派发订单、计算罚款时，它背后的平台就不能在劳动者受伤流血的时刻选择性隐身。保障新就业形态劳动者的基本权益，关键在于穿透层层外包的迷雾，让掌握实质管理权力的主体承担起不可推卸的法定兜底责任。

## 前因后果

西南政法大学校长林维在开学典礼上肯定在防汛一线牺牲的25岁基层网格员校友龚宝冬为杰出校友，引发全网对名校生基层就业与青年人生价值选择的热烈讨论。

9月11日，西南政法大学校长林维在给2026级新生寄语时，提到了人工智能法学院2023届本科校友龚宝冬：“网上有人问，一个县城的网格员也是西政培养的精英吗？是的！西政培养了众多的知名学者、法律实务精英，但是龚宝冬和他们的师兄师姐一样，同样闪耀着西政人心系天下的使命担当。在龚宝冬心中，自己的职责、身边的居民就是‘天下’！”

今年7月17日，重庆彭水县汉葭街道发生一起山体崩塌，网格员龚宝冬在组织帮助群众转移途中，不幸牺牲，年仅25岁。面对网友的疑问，林校长的一句“是的”，简单、直接，也很有力量。

之所以有人发出这种疑问，可能是觉得堂堂西政毕业的大学生，应该去更大的平台，而不是在基层做一名网格员。这是一种典型的职业偏见。长期以来，社会对于名校毕业生，尤其是法学专业毕业生，似乎有着固化的想象：只有进入律所、公检法机关，或者去大企业、大平台做法务，才算学有所用。

## 重点拆解

作者紧扣校长回答中的“是的”二字，直接反驳社会对名校毕业生的狭隘刻板印象。通过重塑“精英”与“天下”的内涵，将宏大的家国情怀具象化为基层岗位的恪尽职守。

## 积累

**值得记住的表达** 在他心中，自己的职责、身边的居民就是“天下”；真正的学有所用，不在于平台光鲜，而在于责任担当。

## 借鉴

**可以借鉴的讲法** 释词升华法：抓取引申词“精英”与“天下”，赋予其质朴而坚实的现实含义，有力破解优绩主义偏见。

### 示范 | 谈“青年的职业选择与人生价值”，可以这样说

评价一个年轻人的选择是否优秀，不应只看他走进了多高的写字楼、拿到了多少年薪，更要看他在自己的岗位上创造了多少真实的价值。大学的精神不仅在于仰望星空，更在于脚踏实地。当一名青年选择扎根基层，把守护百姓平安当作自己的责任时，他所展现出的担当，丝毫不逊色于任何光鲜的职业标签。

## 前因后果

多所高校出台厉行节约细则，对会议接待、出访考察等行政支出严格限额，引发社会对高校经费分配走向的聚焦与热议。

近日，“高校过紧日子”的话题登上社交平台热榜。

据南方都市报报道，从北京大学明确“不得到21个风景名胜区开会”，到北京林业大学办会“不摆放花草、不提供水果”，再到安徽建筑大学“不得报销烟酒、高档菜肴、扑克牌”，高校这些文件因其细则具体和措辞严厉，迅速引来社会关注。

不摆花草、不提供水果、不报销烟酒，这些规定细得有点“抠”，措辞也够硬，于是舆论场里马上冒出一种声音：高校是不是没钱了？

## 重点拆解

评论敏锐抓住舆论中“高校是不是没钱了”的疑虑，以细致入微的政策清单为引子，层层推进到公共财政精细化管理与育人本位的核心命题。

## 积累

**值得记住的表达** 把钱省在不必要的行政排场上，紧在当紧处，花在刀刃上。

## 借鉴

**可以借鉴的讲法** 设问释疑法：摆出公众疑虑，继而用政策初衷进行解构与澄清，化解误读。

### 示范 | 谈“公共资源的精细化管理”，可以这样说

厉行节约不是简单的削减开支，而是公共治理理念的务实回归。高校带头压缩行政接待和奢华排场，并不是教育质量打折，而是把有限的办学经费挪到最急需的地方。当每一分公共资金都能精准流向实验室、图书馆和学生助学金时，这种“过紧日子”反而让师生的获得感变得更加丰满和充实。

## 前因后果

秋招求职中大学生因邮件缺乏基本格式与礼仪频频翻车，引发对即时通讯浅层化与青年逻辑沟通素养的广泛讨论。

主题是“在吗”，附件名叫“新建文档（3）”，开口就是“亲”，结尾命令收件人“尽快回复”……近段时间，网友晒出收到的学生邮件截图，让“发现好多大学生不懂邮件礼仪”的话题受到热议。正值秋招季，有些年轻人带着精心准备的简历试图叩开职场大门，却接连在一封封邮件上“翻车”。

有人感慨，读了十几年书，怎么连一封邮件都写不好？也有人叫屈，这不过是职场里的“小规矩”，入职之后自然就会，何必上纲上线？

小小的一封电子邮件，为何能引发这么大的争论？

## 重点拆解

开头用极具画面感的生活细节瞬间勾勒出沟通痛点，随后并置两种对立声音引发悬念，在生活化叙事中展开关于代际沟通与思维方式变迁的探讨。

## 积累

**值得记住的表达** 细节里见分寸，规范中见敬畏；写好一封邮件，折射的是思考的结构化与对他人时间的尊重。

## 借鉴

**可以借鉴的讲法** 现象白描与对照设问：用具体细节还原职场场景，引发读者对自身日常习惯的自省。

### 示范 | 谈“数字化时代的规范沟通”，可以这样说

一封合格的职场邮件，绝不仅是文字格式的要求，更是人际交往中一种无声的分寸感。即时通讯工具让交流变得无比扁平快捷，但同时也削弱了我们完整、有逻辑地组织一段话的能力。学会清晰表达诉求、规范使用称谓，不仅是对协作伙伴时间的尊重，更是在碎片化信息时代保持自身思维清晰度的必修课。

## 前因后果

湖南溆浦中都乡学校开展少年摄影课，山里娃用二手单反记录老茧与青石板真实乡土，引发主流媒体关注与乡土审美价值转向的热议。

你眼中的家乡是什么样子？近日，湖南省溆浦县中都乡学校少年摄影班的故事登上了《人民日报》《谁不说咱家乡美》栏目，引发舆论关注。

此前，中都乡学校开设少年摄影班、教孩子们照相的事已经有媒体报道。一位00后数学老师刘垒，带着一群山里娃上摄影课。没有惊天动地的情节，没有跌宕起伏的冲突。论“新闻性”，也实在算不上多大的一件事。

但此事引发国家级媒体的关注和聚焦，让我们看到的已不仅是一则暖新闻，而是意味着一种价值观的悄然转向——乡村不再只是“需要逃离的地方”，而是可以被注视、被记录、被热爱的“家乡”。

## 重点拆解

作者从看似平淡的校园小事切入，敏锐洞察到深层次的文化审美转向：从传统的悲情叙事或虚浮滤镜，转向平视、注视与热爱的真实乡土表达。

## 积累

**值得记住的表达** 乡村不再只是“需要逃离的地方”，而是可以被注视、被记录、被热爱的家乡。

## 借鉴

**可以借鉴的讲法** 以小见大升华法：在平实叙事中提炼出时代价值观的转变，赋予普通美育实践以深厚的人文底色。

### 示范 | 谈“真实观察与审美表达”，可以这样说

审美的最高境界往往源于真实的注视。当我们看惯了短视频里加满滤镜的田园牧歌，乡村孩子们用镜头拍下的粗糙手掌与泥泞小路，反而展现出一种最动人的生命力量。美育不是教孩子们如何模仿高高在上的艺术技巧，而是给他们一双发现身边的眼睛，让他们懂得自己生活的这片土地同样值得被尊重和记录。

## 前因后果

河南驻马店村民好心填平乡村公路坑洼，为防踩踏顺手横拉细绳导致夜行骑车女子不幸身亡，司法机关以过失致人死亡审查，引发情理法边界的大讨论。

近日，一名女子在河南省驻马店市驿城区蚁蜂镇一乡村公路上骑两轮电动车回家时，途经一处下坡路段，突然遭横在道路中间的线缆勒住颈部，最终不幸身亡。

9月15日，驿城区委宣传部工作人员告诉澎湃新闻，谢某驾车路过事发路段，看见路面不平，车里剩一些混凝土，出于好心用剩下混凝土补路，因水泥没干，谢某顺手拉一条绳子作为提醒，想不到发生了悲剧。当地检察院以涉嫌过失致人死亡罪逮捕谢某。

这起案件颇让人唏嘘。相比于一些因违规施工、疏于管理而酿成的安全事故，这起悲剧中肇事者的初衷甚至是善意的。这根本想用来避免意外的绳子，最终反而成了夺走他人生命的致命障碍。

## 重点拆解

评论直面好心办坏事的悲剧冲突，在充分体察肇事者朴素善意的同时，严正指出公共安全注意义务的不可豁免性，展现了法治思维的清醒与温度。

## 积累

**值得记住的表达** 好心更要办好事；朴素的善意不能成为免除公共安全注意义务的挡箭牌。

## 借鉴

**可以借鉴的讲法** 矛盾剖析法：通过“善意的初衷”与“致命的结果”之间的强烈反差，引导公众理性反思行善的专业性与安全红线。

### 示范 | 谈“善意与规则的平衡”，可以这样说

善良是社会最珍贵的底色，但善良绝不能脱离对规则 and 安全的敬畏。在公共生活领域，热心助人的善意值得呵护，但基本的安全注意义务同样不可悬空。如果我们只强调好心而不顾专业防范，轻率的举动很可能在无意中酿成无法挽回的悲剧。让每一次善举都建立在周全的防范之上，才是对善意最好的保护。